

가맹계약서

주식회사 오토링크(이하 "가맹본부"라 한다)와 윤지호(이하 "가맹점주"라 한다)는 가맹본부가 구축한 자동차 정비 프랜차이즈 시스템 하에서 가맹점주가 “오토링크 수원점”을 운영함에 있어 상호 권리·의무 관계를 명확히 하고 공정한 거래질서를 확립하기 위하여, **가맹사업거래의 공정화에 관한 법률** 등 관련 법령에 따라 다음과 같이 가맹계약을 체결한다.

제 1 조 (목적)

- ① 이 계약은 가맹본부가 가맹점주에게 가맹본부의 상호 및 시스템을 이용하여 자동차 정비업 점포(오토링크 수원점)를 운영할 수 있는 권리를 부여하고, 가맹점주는 이에 따른 각종 의무를 이행함으로써 상호 이익을 도모하는 것을 목적으로 한다.
- ② 본 계약은 가맹사업 관계에 관한 권리와 의무를 정함에 있어 **가맹사업거래의 공정화에 관한 법률** 및 관련 규정을 준수하며, 공정하고 투명한 거래질서를 유지하는 것을 그 목적으로 한다.
- ③ 가맹본부와 가맹점주는 본 계약에 따라 상호 신뢰를 바탕으로 가맹사업을 영위하고, 가맹본부의 브랜드 가치와 가맹점주의 안정적 영업이 지속적으로 발전될 수 있도록 협력하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의)

- ① "가맹사업"이라 함은 가맹본부가 가맹점주에게 일정한 영업표지(상호, 상표 등)를 사용할 권리를 부여하고, 이에 가맹점주가 가맹금 등을 지급하며 정비서비스 업종의 영업을 수행하는 사업 형태를 말한다.
- ② "영업표지"라 함은 가맹본부가 정한 상호, 상표, 간판, 로고 및 서비스명 등 가맹본부의 브랜드를 나타내는 표지를 말하며, 가맹본부는 본 계약에 따라 그 사용권을 가맹점주에게 부여한다.
- ③ "가맹점"이라 함은 본 계약에 따라 가맹점주가 운영하는 프랜차이즈 영업장을 말하며, 구체적으로 본 계약 체결 후 개설되는 **오토링크 수원점 (경기도 수원시 영통구 중부대로 102)**을 지칭한다.

- ④ "가맹금"이라 함은 가맹점사업을 영위하기 위하여 가맹점주가 가맹본부에 지급하는 모든 금전상의 부담을 말하며, 계약체결 시 지급하는 가맹비(가입비)와 보증금 및 지속적인 로열티, 기타 교육비·시설비 등 일체를 포함한다.
- ⑤ "로열티"라 함은 가맹점주가 영업표지와 가맹본부의 시스템을 지속적으로 사용할 권리에 대한 대가로서 매출액의 일정 비율을 가맹본부에 지급하는 금원을 말하며, 구체적인 사항은 제 4 조에 따른다.
- ⑥ "영업권역"이라 함은 가맹본부가 본 계약에 따라 가맹점주에게 부여하는 독점적인 영업 구역으로서, 본 계약상 별도로 정하는 바에 따라 가맹점(오토링크 수원점)이 운영되는 **경기도 수원시 영통구 일대**를 그 범위로 한다.
- ⑦ "영업비밀"이라 함은 가맹본부의 운영 매뉴얼, 기술상·영업상 정보, 고객정보, 노하우 등 공개되지 않은 정보를 말하며, 가맹점주는 이를 본 계약기간 중 및 종료 후에까지 비밀로 유지하여야 한다.
- ⑧ 본 조에서 정하지 아니한 용어는 관련 법령 및 일반 상관례에 따른다.

제 3 조 (가맹비 및 보증금)

- ① 가맹점주는 본 계약 체결의 대가로 가맹본부에 가맹비 **일금 일천만원 (₩10,000,000)**을 지급한다. 가맹비는 가맹본부의 상호와 운영시스템 사용권 부여, 초기 교육 및 지원 제공 등에 대한 대가로서 **일시불**로 지급하며, 계약 체결과 동시에 가맹본부가 지정하는 계좌로 예치하거나 가맹사업법령에서 정하는 방법에 따라 지급한다.
- ② 가맹점주는 본 계약에 따른 의무이행을 담보하기 위하여 가맹본부에 보증금 **일금 오백만원 (₩5,000,000)**을 예치한다. 보증금은 가맹점주의 계약상 채무불이행에 따른 손해배상, 로열티 연체 등 발생 시 이를 우선 변제하기 위한 담보금으로 사용될 수 있다. 가맹본부는 보증금을 별도 계정으로 예치 및 관리하며, 가맹점주의 동의 없이 이를 임의로 사용하지 않는다.
- ③ 계약기간이 만료되거나 본 계약이 해지되어 종료되는 경우, 가맹본부는 가맹점주의 미지급 로열티나 손해배상채무 등을 보증금에서 공제한 후 잔액을 가맹점주에게 반환한다. 이때 보증금에는 이자가 가산되지 않으며, 공제 후에도 미지급 채무가 남을 경우 가맹점주는 이를 추가로 변제하여야 한다.
- ④ 가맹비는 원칙적으로 반환되지 아니한다. 다만, **가맹사업거래의 공정화에 관한 법률** 및 관련 규정에 따라 정보공개서 미교부 등 가맹본부의 중대한 위반으로 가맹점주가 계약을

해지하거나, 계약 체결 후 일정 기간 내에 가맹점 개설이 무산되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 가맹본부는 가맹비의 전부 또는 일부를 가맹점주에게 반환하여야 한다. 반환 대상 및 범위, 절차는 동 법령 및 제 11 조의 규정에 따른다.

⑤ 제 4 항 단서에 따라 가맹비 반환사유가 발생한 경우, 가맹본부는 가맹점주로부터 반환 요청을 받은 날로부터 **15 일 이내**에 이미 수령한 가맹비 중 반환 대상 금액을 가맹점주에게 반환한다. 다만, 가맹점주가 가맹본부로부터 제공받은 교육 또는 지원과 관련한 비용이 발생한 경우 해당 비용은 산정하여 공제할 수 있다.

⑥ 가맹점주는 가맹본부에 대하여 지급한 가맹비 및 보증금에 대해 담보로서의 권리 외에 별도의 이자나 그 밖의 금융상의 대가를 청구할 수 없다.

제 4 조 (로열티)

① 가맹점주는 본 계약에 따른 대가로서 가맹점 운영에 따른 **월간 총매출액의 3%**를 가맹본부에 로열티로 지급하여야 한다. 여기서 총매출액은 부가가치세 등을 포함한 매출 총액을 의미하며, 구체적인 산정 기준은 가맹본부의 정책 또는 운영매뉴얼에 따른다.

② 로열티는 매월 말일까지 산정하며, 가맹점주는 산정된 로열티를 익월 **10 일**까지 가맹본부가 지정한 계좌로 송금하거나 가맹본부가 제공한 정산시스템을 통하여 납부하여야 한다. 로열티 납부 시 가맹점주는 가맹본부가 지정한 양식의 매출신고서를 제출하거나, 가맹본부의 POS 시스템 등 전산망을 통해 매출 자료를 공유하여 정산의 기초자료로 삼는다.

③ 가맹본부는 가맹점주의 매출 신고 내용의 정확성을 확보하기 위하여 가맹점주의 매출 관련 장부나 영수증, POS 자료 등을 확인할 수 있으며, 필요 시 회계감사를 실시할 수 있다. 가맹점주는 이에 적극 협조하여야 하며, 허위로 매출을 축소 보고하거나 로열티 산정을 부정하게 하는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 가맹점주가 정당한 사유 없이 로열티 지급일을 경과하도록 로열티를 지급하지 아니한 경우, 가맹본부는 지체일수에 대하여 연 **합법적 최고 이자율** 범위 내에서 지연손해금 또는 지연이자를 청구할 수 있다. 이 경우 가맹본부는 지연이자에 대한 세부 내역을 가맹점주에게 서면 통지하여야 한다.

⑤ 로열티 등의 산정에 분쟁이 있는 경우 가맹본부는 가맹점주와 상호 협의하여 분쟁을 해결하며, 필요한 경우 **공인회계사**의 검증을 거칠 수 있다. 검증 결과 가맹점주의 과소 납부가 확인되면 가맹점주는 즉시 미납 로열티를 지급하고 검증 비용을 부담하며, 과납이

확인될 경우 가맹본부는 과납분을 환급하고 검증에 소요된 비용을 부담한다.

⑥ 가맹본부는 부득이한 사정으로 로열티율이나 산정방식을 변경해야 할 경우 가맹점주의 동의를 얻어 별도의 서면 합의로 변경할 수 있다. 이 경우 변경된 조건은 향후의 로열티에만 적용되며, 가맹점주가 동의하지 않는 한 일방적으로 불리하게 변경되지 않는다.

제 5 조 (광고 및 판촉비용 부담)

① 가맹본부는 브랜드의 홍보 및 매출 증대를 위하여 전국적 또는 지역적 규모의 광고·판촉행사를 실시할 수 있다. 이때 특정 광고 또는 판촉행사에 대해 가맹점주에게 비용의 일부 또는 전부를 부담시킬 경우, 가맹본부는 사전에 **가맹사업법령**이 정하는 바에 따라 가맹점주들의 **사전 동의**를 얻어야 한다. 구체적으로, 광고의 경우 전체 가맹점주의 **50% 이상**, 판촉행사의 경우 **70% 이상**의 사전 서면동의를 가맹본부는 서면(전자우편, 전자문서 포함)으로 받아야 한다.

② 가맹본부는 제 1 항에 따른 동의를 받기에 앞서, 해당 광고 또는 판촉행사의 **명칭, 실시 기간, 주요 내용, 총 소요비용 및 가맹점주 부담 예정액, 부담 비율 및 한도** 등을 구체적으로 기재한 서면을 모든 가맹점주에게 행사 실시 **15 일 전까지** 통지하여야 한다. 이를 통하여 가맹점주가 충분한 정보를 바탕으로 동의 여부를 판단할 수 있도록 한다.

③ 가맹본부와 가맹점주는 제 1 항의 사전 동의를 갈음하여, 특정 광고 또는 판촉행사의 시행에 관하여 별도의 **약정서**를 체결할 수 있다. 이 경우 약정서에는 해당 광고·판촉행사의 명칭, 기간, 가맹점주의 비용 부담 비율 및 한도 등이 명시되어야 하며, 약정서는 본 계약과 별도로 작성한다. 가맹본부는 약정서를 체결한 가맹점주에 한하여 약정된 광고·판촉행사를 실시할 수 있으며, 약정에 참여하지 않은 가맹점주에게 그 비용을 부담시켜서는 아니 된다.

④ 가맹본부는 가맹점주로부터 징수한 광고비 또는 판촉비를 해당 목적 외의 용도로 사용하여서는 안 되며, 그 집행 내역을 투명하게 관리하여야 한다. 가맹점주는 가맹본부에 대하여 자신이 부담한 광고·판촉비의 사용 내역을 **연 1 회** 이상 공개하도록 요청할 수 있고, 가맹본부는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

⑤ 가맹점주는 지역 단위의 자체 판촉행사 또는 광고를 실시하고자 할 경우, 가맹본부의 브랜드 이미지에 영향을 미칠 수 있는 사항(예: CI가 부착된 홍보물 제작, 대대적인 할인행사 등)에 대해서는 사전에 가맹본부와 협의하여야 한다. 자체 광고·홍보 비용은 원칙적으로 해당 가맹점주의 부담으로 한다.

㉔ 가맹본부는 브랜드 전체의 가치 향상을 위한 전국구 단위의 광고를 자체 비용으로 실시할 수 있으며, 이 경우 가맹점주는 가맹본부의 요청에 따라 광고 내용에 협조한다. 단, 가맹점주에게 별도의 비용 부담이 요구되지 않는 범위 내에서 협조하며, 필요한 자료 제공 등의 협력 의무를 진다.

제 6 조 (영업지역 및 영업권 보호)

㉕ 가맹본부는 가맹점주에게 본 계약 기간 동안 해당 영업권역(제 2 조 제 6 항의 경기도 수원시 영통구 일대) 내에서 **오토링크 자동차정비 프랜차이즈**를 독점적으로 운영할 수 있는 권리를 부여한다. 이에 따라 가맹본부는 가맹점주의 영업권역 내에서 동종 브랜드의 신규 가맹점을 추가로 설치하거나 직영점을 운영하지 아니하며, 타 가맹점으로 하여금 해당 영업권역을 침해하는 영업행위를 하지 못하도록 관리한다.

㉖ 영업권역의 범위는 가맹점주가 운영하는 매장의 상권을 고려하여 설정한 것이며, 별도의 명시가 없는 한 경기도 수원시 영통구 전역을 의미한다. 다만, 인접 가맹점의 영업권역과 중복되거나 경계가 불명확한 경우, 가맹본부는 상권 분석에 따라 구체적인 경계 설정을 서면으로 명확히 하여 양 당사자 및 인접 가맹점주에게 통지한다.

㉗ 가맹점주는 부여받은 영업권역 내에서 성실히 영업활동을 수행하여야 하며, 특별한 사유 없이 영업권역 외에서 적극적인 영업행위를 하여 다른 가맹점주의 영업권을 침해하여서는 안 된다. 예를 들어, 고의적으로 다른 가맹점 영업권역 내의 소비자를 대상으로 판촉활동을 전개하는 행위는 제한된다. 다만, 소비자가 자발적으로 가맹점주가 운영하는 매장을 찾아오는 경우까지 제한하는 것은 아니며, 가맹점주는 모든 고객에 대해 차별 없이 서비스를 제공한다.

㉘ 가맹본부는 본 조의 영업권역 규정에도 불구하고, 불가피한 경우 해당 지역에 한정된 **특수 입지**에 직영점 또는 가맹점을 개설할 수 있다. 여기서 특수 입지란 고속도로 휴게소, 공항, 대형마트 내 부속 공간 등 특정 고객층을 대상으로 하는 곳으로서 인근 가맹점의 일반 상권과 중복되지 않는 곳을 말한다. 가맹본부가 이러한 특수 입지에 영업점을 개설하고자 할 경우, 사전에 해당 영업권역의 가맹점주와 협의하여 피해를 최소화하도록 노력한다.

㉙ 가맹점주의 영업권역은 원칙적으로 계약기간 동안 보장되나, 도시 개발이나 상권의 변동 등으로 인해 영업권역의 조정이 불가피한 경우, 가맹본부와 가맹점주는 상호 협의하여 영업권역을 변경할 수 있다. 이 경우 변경 내용과 사유를 서면으로 작성하고, 변경된 영업권역은 서면 합의된 날로부터 효력이 발생한다.

㉔ 가맹점주는 본 조에 따른 영업권역 보호를 받는 대신, 가맹본부의 브랜드 가치와 명성을 보호할 의무를 진다. 만일 가맹점주의 책임 있는 사유로 해당 영업권역 내에서 브랜드 명성에 중대한 손상이 발생하거나, 가맹점주가 장기간 영업을 중단하여 해당 권역에서 브랜드 공백이 생기는 경우 등에는 가맹본부는 가맹점주와 협의하여 영업권역에 대한 예외적 조치를 취할 수 있다.

제 7 조 (가맹본부의 교육 및 지원)

① **초기 교육:** 가맹본부는 가맹점주 및 가맹점주의 요청에 따라 선발된 직원들에 대하여 초기 운영에 필요한 교육을 실시한다. 교육은 가맹본부의 본사 또는 지정된 교육센터에서 진행되며, 기간은 통상 **2 주간**으로 하되 필요한 경우 연장될 수 있다. 교육 내용은 자동차 정비 기술, 고객 응대 방법, 매장 운영 및 회계 관리, 브랜드 운영 방침 등으로 구성된다. 가맹본부는 교육자료(매뉴얼, 교재 등)를 제공하며, 가맹점주는 성실히 교육에 참여하여 이수하여야 한다. 초기 교육 비용은 가맹비에 포함된 것으로 간주되며, 교육 장소까지의 교통비나 숙박비 등은 가맹점주의 부담으로 한다.

② **운영 매뉴얼 제공:** 가맹본부는 가맹사업 운영 전반에 관한 **운영 매뉴얼**을 작성하여 가맹점주에게 제공한다. 운영 매뉴얼에는 서비스 표준, 정비 절차, 고객 서비스 지침, 직원 복장 및 위생, 안전 수칙, 매출 보고 절차 등 가맹점 운영에 필수적인 사항이 포함된다. 가맹본부는 해당 매뉴얼을 필요에 따라 개정하거나 보완할 수 있으며, 개정 시 지체 없이 그 내용을 가맹점주에게 공지하고 필요한 경우 추가 교육을 시행한다. 가맹점주는 운영 매뉴얼을 숙지하고 준수하여야 하며, 매뉴얼 사본 및 디지털 파일 등을 제 3 자에게 무단 공개하거나 유출하여서는 안 된다.

③ **점포 개설 지원:** 가맹본부는 가맹점주의 점포 개설을 위하여 입지 선정, 인테리어 기준, 장비 및 집기 준비 등에 관한 자문과 지원을 제공한다. 특히 가맹본부는 점포 설계 도면, 권장 레이아웃, 시설 배치 등에 대한 가이드라인을 제공하고, 필요시 인테리어 시공사나 장비 공급 업체를 추천할 수 있다. 다만, 가맹점주는 해당 추천을 참고할 의무만 있을 뿐 시공사나 공급업체 선택의 최종 결정권은 가맹점주에게 있다.

④ **오픈 지원:** 가맹본부는 가맹점 개점 시 초기 영업이 원활하도록 필요한 지원을 제공한다. 오픈 일정에 맞추어 가맹본부의 슈퍼바이저(sv) 또는 담당자를 파견하여 상품 진열, 서비스 점검, 초기 고객응대 등에 관한 현장 지도를 실시하며, 초기 판촉행사 기획에 협조한다. 또한 가맹본부는 개점 당일 또는 초기 며칠간 본사 직원을 지원 인력으로

파견하여 가맹점주의 현장 운영을 돕고 문제 발생 시 즉시 조치를 취할 수 있도록 지원할 수 있다.

- ⑤ **경영지도 및 기술 지원:** 가맹본부는 계약기간 동안 가맹점의 안정적인 영업과 매출 향상을 위하여 지속적인 경영지도와 기술 지원을 한다. 구체적으로 정기적으로 **월 1 회 이상** 가맹점을 방문하거나 화상회의 등을 통해 운영 상황을 점검하고, 문제점을 함께 개선한다. 또한 신차종 등장 등으로 새로운 정비기술이 요구되는 경우 이에 대한 추가 교육이나 공지사항을 통해 가맹점주에게 신속히 전파한다. 가맹본부는 가맹점주의 문의나 요청에 대하여 성실히 응답하고, 경영상 애로사항이 있을 경우 함께 해결 방안을 모색한다.
- ⑥ **신제품·서비스 도입:** 가맹본부가 새로운 정비 서비스나 관련 상품을 도입하는 경우, 이를 사전에 가맹점주에게 알리고 필요한 교육이나 자료를 제공한다. 가맹점주는 가맹본부의 지시에 따라 신규 서비스나 상품을 원활히 도입하도록 협력한다. 만일 가맹점주가 합리적인 사유 없이 가맹본부에서 지정한 필수 서비스나 상품 도입을 거부할 경우 이는 계약 위반이 될 수 있으므로, 양 당사자는 사전 협의를 통해 원만한 해결을 도모한다.

제 8 조 (가맹점주의 일반 의무)

- ① **브랜드 및 매뉴얼 준수:** 가맹점주는 가맹본부의 **브랜드 이미지와 명성**을 유지·향상시킬 수 있도록 성실히 노력하여야 한다. 이를 위해 가맹점주는 가맹본부가 제공한 운영 매뉴얼과 지침을 철저히 준수하고, 매뉴얼에 명시된 서비스 품질, 작업 절차, 고객응대 기준, 위생·안전 수칙 등을 일상 영업활동에 반영한다. 특히 자동차 정비 서비스의 특성상 고객의 생명·안전과 직결되는 작업이 많은바, 가맹점주는 정비 매뉴얼을 준수하여 안전하고 정확한 정비 서비스를 제공하여야 한다.
- ② **영업시간 및 휴무:** 가맹점주는 가맹본부와 협의하여 정한 영업시간 및 정기휴무일을 성실히 준수하고, 특별한 사유 없이 임의로 영업을 중단하거나 영업시간을 단축하지 않는다. 만약 불가피한 사유(예: 공사, 천재지변, 질병 등)로 임시 휴업 또는 단축 영업을 해야 할 경우 사전에 가맹본부에 통지하고 승인받도록 한다. 이는 소비자에 대한 서비스 연속성을 유지하고 브랜드 신뢰도를 보호하기 위함이다.
- ③ **품질·서비스 유지:** 가맹점주는 가맹본부의 기준에 따라 **서비스 품질과 고객 만족도**를 유지·관리해야 한다. 가맹점 직원들에게 정기적으로 서비스 교육을 실시하고 친절한 고객 응대를 실천하도록 지도하며, 고객 불만이나 클레임이 발생할 경우 신속히 대응하고 그 내용을 가맹본부에 보고한다. 가맹본부는 필요한 경우 해당 문제 해결을 지원하며, 고객

불만 사례를 분석하여 유사 문제가 재발하지 않도록 가맹점주와 함께 개선한다.

④ **법규 준수:** 가맹점주는 자동차 정비업 및 매장 운영과 관련된 **모든 법령**을 준수하여야 한다. 이는 교통안전법, 환경관련 법규(폐유 처리 등), 산업안전보건법, 전기·소방 관련 규정, 소비자보호법 등 영업에 적용되는 제반 법규를 포함한다. 가맹점주는 필요한 인·허가(예: 자동차정비업 등록 등)를 적법하게 취득·유지하여야 하며, 관계 당국의 검사나 조치에 성실히 응해야 한다. 법규 위반으로 인해 과태료나 제재가 부과될 경우 가맹점주의 책임으로 처리하며, 그로 인해 가맹본부나 브랜드 이미지에 손해가 발생하면 가맹점주는 이를 배상하여야 할 수 있다.

⑤ **시설 및 설비 유지관리:** 가맹점주는 정비 시설, 장비, 기계류 및 매장 내부외부 설비를 항상 양호한 상태로 유지·관리하여야 한다. 정기적으로 장비에 대한 점검과 필요한 교정을 실시하며, 고장 또는 이상 발생 시 즉시 수리하거나 교체하여 서비스 제공에 지장이 없도록 한다. 또한 매장 환경(대기실, 정비 작업장 등)의 청결을 유지하고 안전사고 예방 조치를 철저히 이행한다. 가맹본부는 필요시 안전 관리 실태를 확인할 수 있으며, 보완이 필요한 사항에 대해 시정 요구를 할 수 있다.

⑥ **재무관리 및 보고:** 가맹점주는 매장의 매출, 비용, 재고 등의 재무사항을 정확히 기록·관리하여야 하며, 가맹본부가 요청할 경우 경영상태를 파악할 수 있도록 관련 자료를 제공한다. 특히 매출 자료는 로열티 산정의 기초가 되므로 사실대로 기록해야 하며, 이와 관련하여 **이중장부 작성, 현금거래 미신고** 등 불법적인 회계처리를 해서는 안 된다. 가맹본부는 가맹점주의 재무 건전성을 돕기 위해 필요시 경영 컨설팅이나 회계 교육을 제공할 수 있다.

⑦ **정보 제공 협조:** 가맹점주는 가맹본부가 가맹사업 운영상 필요로 하는 정보나 자료를 요청하는 경우 협의된 범위 내에서 이를 신속하고 정확하게 제공하도록 노력한다. 이는 신규 제품 출시를 위한 판매 데이터, 지역 시장 동향 파악을 위한 자료 등일 수 있다. 가맹본부는 이러한 정보를 전략 수립과 지원에 활용하며, 제공된 정보는 제 3 자에게 비밀로 유지한다(영업비밀 사항에 따름).

⑧ **브랜드 명성 유지:** 가맹점주는 본인의 행위나 직원들의 행위가 브랜드의 명성에 악영향을 주지 않도록 관리·감독하여야 한다. 예를 들어, 고의로 소비자를 기만하거나 부당한 정비요금을 청구하는 행위, 안전에 심각한 위해를 줄 수 있는 부실 정비 행위, 사회적으로 물의를 일으키는 범법 행위 등을 금지한다. 가맹점주의 이러한 의무 위반 행위가 적발될 경우, 가맹본부는 시정명령을 내릴 수 있으며, 중대한 경우 즉시 계약해지

사유가 될 수 있다.

⑨ **교육 및 모임 참여:** 가맹점주는 가맹본부가 필요에 따라 주최하는 각종 교육, 회의 또는 가맹점주 협의회 등에 성실히 참여하도록 노력한다. 이는 새로운 정책이나 제품의 전달, 가맹점 운영 개선을 위한 정보 공유, 상호 친목 도모 등을 위한 것이다. 부득이한 사정으로 참여하지 못하는 경우 사전에 가맹본부에 알리고, 회의 결과나 교육 자료 등을 전달받아 숙지한다.

⑩ **기타 계약상 의무:** 본 계약 및 부속합의서 등에서 정한 기타 의무사항을 성실히 이행한다. 가맹점주는 본 계약에 명시되지 않은 사항일지라도 가맹사업의 목적 달성을 위해 상식적으로 요구되는 협력의무가 있다면 이를 준수하며, 가맹본부 역시 그러한 가맹점주의 노력에 상응하는 지원과 협조를 제공한다.

제 9 조 (원자재 및 필수물품 구매, 품질관리)

① **필수품목의 지정:** 가맹본부는 브랜드 일관성 및 서비스 품질 유지를 위해 가맹점주가 반드시 구매하여 사용해야 하는 **필수품목**을 지정할 수 있다. 필수품목에는 자동차 정비에 사용되는 특정 부품이나 공구, 윤활유, 브랜드 로고가 부착된 유니폼·소모품, 전산관리 시스템 등이 포함될 수 있으며, 그 목록은 운영 매뉴얼 또는 별첨으로 명시한다. 가맹본부는 필수품목의 품목명, 규격, 공급처 등을 가맹점주에게 명확히 고지하며, 지정된 필수품목은 가맹점주는 가맹본부 또는 가맹본부가 지정한 공급처를 통해 구매하여야 한다.

② **공급 및 가격:** 가맹본부는 필수품목에 대하여 안정적인 공급과 합리적인 가격 유지에 최선을 다한다. 가맹본부가 직접 필수품목을 공급하는 경우, 통상적인 도매가격이나 시장가격을 부당하게 초과하지 않는 공정한 가격으로 공급하여야 한다. 지정 공급처를 통하는 경우에도 가맹본부는 해당 공급처가 가맹점주에게 정당한 가격과 품질로 공급하도록 관리·감독한다. 가맹점주는 부당하게 고가의 가격이 청구되는 등 문제를 인지한 경우 이를 가맹본부에 알리고 협의하여 개선을 요구할 수 있다.

③ **대체품 허용 절차:** 가맹점주가 필수품목 외에 동등한 품질의 대체품을 사용하고자 할 경우, 사전에 가맹본부의 서면 승인을 얻어야 한다. 가맹본부는 대체품의 품질과 브랜드 적합성을 평가하여 승인 여부를 결정하며, 승인된 대체품은 필수품목과 동일하게 취급된다. 가맹본부는 합리적인 사유 없이 대체품 사용 승인을 거부하지 않는다. 다만, 대체품 사용으로 인해 품질 문제나 소비자 신뢰 저하 등이 발생할 경우, 가맹점주는 즉시 사용을 중단하고 가맹본부 지정 품목으로 재전환하여야 한다.

④ **품질 관리 및 위생:** 가맹점주는 구매한 원자재 및 부품을 적절한 환경에서 보관하고 관리하여 품질이 저하되지 않도록 한다. 특히 유효기간이 있는 재료(예: 엔진오일, 냉매 등 화학제품)는 유효기간 내에 사용하고, 부패하거나 변질될 수 있는 품목은 제조사의 지침에 따라 보관·처리한다. 작업장 내 청결 및 공구 관리도 품질에 직결되는 만큼, 가맹점주는 작업장과 보관 공간을 항상 청결히 유지하고 정리정돈하며, 작업 후 폐유나 폐기물은 관련 법규에 따라 적정하게 처리한다.

⑤ **가맹본부의 점검:** 가맹본부는 가맹점의 원자재 사용 및 서비스 품질을 보증하기 위하여 정기 또는 수시로 품질 점검을 실시할 수 있다. 점검 내용은 사용중인 부품 및 재료의 적합성, 정비 작업의 표준 절차 준수 여부, 완성 차량에 대한 품질 확인, 작업장 위생상태 등이 포함된다. 가맹본부는 점검 결과에 대해 가맹점주에게 피드백을 제공하고, 개선이 필요한 사항에 대해 시정 권고나 재교육을 실시할 수 있다. 가맹점주는 이러한 품질 점검에 성실히 응하여야 하며, 지적사항에 대해 신속히 개선 조치를 취한다.

⑥ **거래조건 변경 시 협의:** 가맹본부는 필수품목의 추가 또는 삭제, 주요 거래조건(가격 인상 등)을 변경하고자 할 경우 가맹점주의 경영상 부담을 고려하여 사전에 충분히 설명하고 협의하는 것을 원칙으로 한다. 불가피하게 거래조건이 변경되어 가맹점주의 부담이 증가할 우려가 있을 때에는 가맹본부는 그 정당한 사유를 밝혀야 하며, 가맹점주와 상호 보완책(예: 단계적 적용, 대체 지원 등)을 논의한다. 이는 거래 조건 변경으로 인한 분쟁을 예방하고 상호 신뢰를 유지하기 위한 절차이다.

⑦ **서비스 표준 유지:** 가맹점주는 제공하는 정비 서비스의 품질이 본부가 제시한 기준에 항상 부합하도록 노력해야 한다. 만약 가맹점주가 제공한 서비스로 인해 고객에게 피해가 발생하였거나 기준 미달의 정비로 문제 차량이 발생한 경우, 가맹점주는 신속하게 필요한 조치를 취해 고객 피해를 보상하거나 문제를 해결하여야 한다. 또한 그 사실을 가맹본부에 보고하고 유사 사례 예방을 위한 대책 수립에 협력한다.

⑧ **신기술 도입:** 자동차 기술의 발전으로 새로운 장비나 공법이 필요한 경우, 가맹본부는 이를 신속히 도입하여 가맹점주에게 교육하고 적용할 수 있도록 지원한다. 가맹점주는 가맹본부의 지시에 따라 신규 장비 도입이나 시스템 업그레이드에 협력해야 하며, 새로운 기술 습득에 노력한다. 다만, 고가의 장비 도입 등으로 가맹점주에게 중대한 비용 부담이 발생하는 경우 가맹본부와 가맹점주는 도입 시기, 비용 분담 등에 대해 사전 협의하여 결정한다.

제 10 조 (계약기간 및 갱신)

① **계약기간:** 본 계약의 유효기간은 **2025 년 11 월 1 일부로 개시하여 3 년간**으로 한다. 즉, 계약기간은 **2025 년 11 월 1 일부터 2028 년 10 월 31 일**까지로 한다. 가맹점주는 해당 기간 동안 본 계약에 따른 오토링크 수원점의 가맹사업을 영위할 권리와 의무를 가진다.

② **계약갱신 요청:** 가맹점주가 계약기간 만료 후에도 계속하여 영업을 하고자 할 경우, 만료일 **90 일 전까지** 가맹본부에 **갱신 요청**을 서면으로 제출하여야 한다. 가맹본부는 가맹점주의 갱신 요청이 있는 경우 본 조 제 3 항 각 호에 따른 갱신 거절 사유가 없는 한 1 회에 한하여 **동일한 조건으로 계약 갱신**에 응하여야 한다. 갱신되는 계약기간은 원칙적으로 **3 년**으로 하며, 구체적인 갱신 조건은 상호 협의하되 특별한 사정이 없으면 본 계약과 동일하게 한다.

③ **갱신 거절 사유:** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 가맹본부는 계약 갱신을 거절할 수 있다. 다만, 가맹본부는 갱신 거절 시 그 사유를 가맹점주에게 서면으로 구체적으로 통지하여야 한다.

1. **중대한 계약 위반:** 가맹점주에게 본 계약 또는 법령상의 중대한 의무위반이 있었고, 가맹본부가 서면으로 시정을 요구하였음에도 불구하고 이를 시정하지 아니한 경우 (예: 로열티 2 회 이상 연속 연체, 무단 영업지역 침해, 영업비밀 유출 등).

2. **누적된 경고:** 가맹본부로부터 영업 및 서비스와 관련하여 **3 회 이상** 시정 요청이나 경고를 받았음에도 개선되지 않아 더 이상 계약관계를 유지하기 어려운 경우.

3. **신용 악화 및 부도:** 가맹점주의 심각한 경영 악화로 인해 매장 운영이 사실상 중단되었거나, 가맹점주에 대한 파산신청, 회생절차 개시 등이 이루어져 계약의 지속이 곤란한 경우.

4. **브랜드 정책 변경:** 가맹본부가 해당 지역 또는 전국적으로 브랜드 운영 전략을 중대하게 변경하거나 특정 사업을 철수·폐지하기로 결정한 경우로서, 부득이하게 계약 갱신이 불가능한 경우. (이 경우 가맹본부는 가맹점주에게 서면으로 통보하고, 가맹점주의 손실을 최소화하기 위해 노력하여야 한다.)

5. **기타 정당한 사유:** 상기 각 호에 준하는 기타 중대한 사유로서 가맹본부와 가맹점주의 신뢰관계가 현저히 손상되어 계약을 갱신하기 어려운 경우. 이 경우 그 사유는 관련 법령과 사회 통념에照해 합리적이어야 한다.

④ **계약 갱신 절차:** 가맹본부는 가맹점주의 갱신 요청을 받은 경우, 갱신 여부 결정 및

절차에 관하여 **만료 60 일 전까지** 가맹점주에게 서면으로 회신한다. 갱신을 승낙하는 경우 새로운 계약서 또는 갱신 계약서를 체결하며, 갱신 후 계약기간은 이전 계약의 종료일 다음날부터 기산한다. 만일 갱신 거절 사유가 있어 갱신을 거절하는 경우, 가맹본부는 거절 사유를 구체적으로 명시한 서면을 교부하여야 하며, 가맹점주는 필요한 경우 가맹사업 분쟁조정 절차 등을 통해 이의를 제기할 수 있다.

⑤ **갱신시 조건 변경:** 계약 갱신 시 원칙적으로 기존 계약과 동일한 조건으로 체결한다. 다만, 가맹사업법령의 변경, 시장 환경 변화 등의 사유로 부득이 계약 조건(예: 로열티율, 필수품목 등)을 변경해야 하는 경우, 가맹본부는 갱신 전에 그 변경 내용을 설명하고 가맹점주의 동의를 얻어 계약 조항을 수정할 수 있다. 이 때 가맹점주의 동의 없이 일방에게 불리하게 변경되는 조건은 효력이 없다.

⑥ **추가 갱신 및 재계약:** 본 조에 따른 1 회의 갱신 이후 계약을 추가로 연장하거나 재계약을 체결하고자 할 경우, 가맹본부와 가맹점주는 계약만료 3 개월 전부터 상호 논의를 개시한다. 추가 갱신은 법령이 허용하는 범위 내에서 가능하며, 이 경우 갱신 조건이나 기간 등은 당시의 상황을 고려하여 별도로 정할 수 있다. 만약 재계약(초기 계약과 동일한 절차로 신규 계약 체결)을 진행하는 경우, 가맹본부는 정보공개서 제공 등 신규 가맹점 계약 절차를 준용하여 진행한다.

제 11 조 (계약의 해지 및 종료)

① **가맹본부에 의한 해지(귀책해지):** 가맹점주에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 가맹본부는 상당한 기간을 정하여 서면으로 시정 요구를 한 후에도 시정되지 아니하면 본 계약을 해지할 수 있다. 다만, 각 호의 사유가 중대하여 즉시 해지가 불가피한 경우 가맹본부는 즉시 해지할 수 있다.

1. 가맹점주가 **제 4 조(로열티)**에 따른 로열티나 기타 지급금을 정당한 이유 없이 **2 회 이상 연속하여 연체**한 경우.

2. 가맹점주가 **제 8 조(가맹점주의 의무)**나 **제 9 조(원자재 구매 등)**를 중대하게 위반하여 가맹본부의 명성이나 가맹사업 시스템에 심각한 피해를 준 경우. (예: 무허가 부품 사용으로 인한 심각한 하자 발생, 영업비밀 유출, 동종 경쟁업체와 이중계약 등)

3. 가맹점주가 가맹본부의 동의 없이 본 계약상의 권리·의무를 **양도하거나 가맹점을 무단으로 제 3 자에게 운영 위임**한 경우.

4. 가맹점주가 관련 법령 위반으로 **영업정지 이상의 행정처분**을 받거나, 가맹점 운영과

관련하여 중대한 범죄행위로 **금고 이상의 형**을 선고받아 확정된 경우.

5. 가맹점주가 정상적인 영업을 하지 아니하고 **1 개월 이상 무단으로 휴업**하거나, 가맹본부의 승인 없이 폐업한 경우.

6. 가맹점주에게 **채무불이행** 또는 **부도** 등의 신용상 중대한 문제가 발생하여 지속적인 영업이 어려운 경우.

7. 기타 상기 각 호에 준하는 중대한 사유로 가맹본부와의 계약 관계를 유지하기 곤란하다고 객관적으로 인정되는 경우. (예: 지속적인 고객 불만 유발로 브랜드 심각한 훼손, 반복적인 안전사고 발생 등)

② **가맹점주에 의한 해지**: 가맹점주는 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 가맹본부에 서면 통보함으로써 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 가맹본부가 **중대한 계약 의무를 위반**하여 가맹점주의 정상적인 영업에 현저한 지장을 초래한 경우. (예: 정당한 사유 없이 필수 원자재 공급을 장기간 중단하여 영업 불가능 상태 초래, 약정된 교육·지원 제공의 반복적인 불이행 등)

2. 가맹본부 또는 그 임직원이 가맹점주에게 **허위·과장된 정보**를 제공하거나 중요한 사실을 은폐·누락하여 가맹점주로 하여금 잘못된 판단으로 계약을 체결하게 한 사실이 밝혀진 경우.

3. 가맹본부가 **정보공개서**를 법정 기한 및 방식에 따라 제공하지 않거나, 정보공개서의 기재사항 중 중대한 부분이 사실과 달라 가맹점주가 중대한 손해를 입은 경우.

4. 가맹본부가 **가맹사업법 등 관련 법령**을 위반하여 가맹점주의 이익을 현저히 해치는 행위를 하고, 이를 시정 요구하였음에도 불구하고 시정되지 않는 경우.

5. 기타 가맹점주의 입장에서 본 계약을 유지하기 어려운 중대한 사정 변경이 발생한 경우로서, 이에 대한 가맹본부와의 협의가 결렬된 경우. (예: 가맹본부의 일방적인 정책 변경으로 영업권역이 침해되는 경우 등)

③ **해지 절차**: 전항의 규정에 따라 일방 당사자가 계약을 해지하고자 할 때에는 상대방에게 **서면 통지**를 하여야 한다. 가맹본부가 제 1 항 각 호 사유로 해지하고자 하는 경우 원칙적으로 상대방에게 ① 시정 요구 사항, ② 시정 기간, ③ 미시정 시 해지 가능성을 명시하여 서면으로 통보하고, 통보일로부터 **15 일 이상의 시정 기간**을 부여하여야 한다. 다만, 즉시 해지 사유에 해당하는 경우 이러한 시정 기간 없이 해지 통지를 할 수 있다. 가맹점주가 제 2 항 사유로 해지하고자 할 경우 가맹본부에 내용을 통지하고, 가맹본부의 소명 기회를 고려하여 **15 일 이상의 시정** 또는 협의 기간을 제공할 수 있다.

④ **계약 종료 및 효력:** 계약기간 만료에 따른 종료, 제 1 항 또는 제 2 항에 따른 해지, 그 밖에 쌍방 합의에 의한 해제·해지 등에 의해 본 계약이 종료되는 경우, 가맹점주는 종료일로부터 즉시 가맹사업과 관련한 일체의 영업활동을 중지하여야 한다. 특히 가맹본부의 **상호, 상표, 로고 등 영업표지**의 사용을 중단하고, 간판·현수막 등 표시물을 철거하거나 가맹본부가 정한 방식으로 제거한다. 아울러 가맹본부의 **운영 매뉴얼, 고객명부, 교육자료 등 제반 물품 및 자료**를 가맹본부에 반환하며, 전자 형태의 자료는 영구 삭제한다.

⑤ **정산 및 반환:** 계약 종료 시 가맹점주는 가맹본부에 대한 모든 미지급금(로열티, 물품대금 등)을 즉시 정산하여 지급하여야 한다. 가맹본부는 계약 종료와 동시에 보증금 정산 절차(제 3 조 제 3 항)를 진행하며, 가맹점주의 미납금 등을 공제한 후 잔여 보증금을 반환한다. 한편, 계약 종료 이전에 가맹점주가 선불한 대금(예: 선납 광고비 등)이 남아 있다면, 가맹본부는 그 잔액을 반환하거나 당사자 간 합의에 따라 처리한다.

⑥ **손해배상 청구:** 계약 해지 또는 종료가 당사자 일방의 귀책사유로 인해 이루어진 경우, 귀책 당사자는 상대방이 입은 손해를 배상하여야 한다(손해배상에 관한 구체적인 사항은 제 18 조에 따른다). 예를 들어, 가맹점주의 위반으로 계약이 해지되어 가맹본부가 해당 지역에서 고객 신뢰 회복을 위해 추가 비용을 지출한 경우, 가맹본부는 그 비용을 가맹점주에게 청구할 수 있다. 반대로, 가맹본부의 귀책으로 계약이 해지되어 가맹점주가 투자금을 회수하지 못하는 등의 손해를 입은 경우, 가맹점주는 입증 가능한 범위 내에서 손해배상을 청구할 수 있다.

⑦ **경업금지 의무:** 가맹점주는 계약 종료 후 **1 년간** 본 계약과 동일하거나 유사한 자동차정비 사업을 가맹본부의 동의 없이 **경기도 수원시 및 인접 지역**에서 영위하여서는 아니 된다. 이는 가맹본부의 영업비밀과 노하우가 경쟁 업체로 유출되는 것을 방지하고, 기존 가맹점들의 영업권을 보호하기 위한 것이다. 다만, 계약 종료 시 가맹본부가 별도로 동의하거나, 가맹점주의 기존 경영형태가 가맹사업과 무관한 경우 등 합리적인 사유가 있는 경우에는 예외로 할 수 있으며, 이 경우 사전에 서면으로 합의한다.

⑧ **기타 효과:** 계약 종료는 당사자 간 권리의무 관계를 종료시키나, **분쟁해결, 손해배상, 영업비밀 유지, 경업금지** 등 성질상 계약 종료 후에도 유효하여야 하는 조항들은 그 효력이 유지된다. 가맹점주는 계약 종료 후에도 계약 기간 중 발생한 행위로 인한 민·형사상 책임에서 면책되지 아니하며, 가맹본부 역시 계약 종료 이전에 발생한 의무불이행에 대한 법적 책임을 면하지 않는다.

제 12 조 (영업표지와 지식재산권의 사용)

- ① **상표 사용권 부여:** 가맹본부는 가맹점주에게 계약기간 동안 오토링크(Autolink)라는 상호 및 관련 로고, 서비스표 등에 대한 **사용권**을 부여한다. 가맹점주는 오직 본 계약에 따른 가맹점 운영을 위해서만 영업표지를 사용할 수 있으며, 허가 없이 이를 제 3 자에게 사용하게 하거나 다른 목적으로 이용하여서는 안 된다.
- ② **지식재산권의 귀속:** 가맹본부가 가맹점주에게 제공하는 상표, 로고, 서비스명, 운영 시스템, 매뉴얼, 광고물 디자인 등과 관련된 모든 지식재산권(상표권, 저작권, 디자인권, 영업비밀 등)은 가맹본부에 귀속한다. 가맹점주는 본 계약으로 달리 명시되지 않는 한 이러한 지식재산권에 대한 소유권을 취득하지 않으며, 계약기간 동안 부여된 사용권만을 가진다.
- ③ **사용 기준:** 가맹점주는 가맹본부의 브랜드 이미지를 유지하기 위해 영업표지를 가맹본부가 정한 기준과 방식에 따라 사용하여야 한다. 예를 들어, 간판 및 내부 인테리어에 적용되는 로고의 크기, 색상, 위치 등 CI(Corporate Identity) 규정에 따라야 하며, 승인되지 않은 형태로 변형하여 사용해서는 안 된다. 또한 홍보물, 명함, 온라인 광고 등에 영업표지를 사용할 때에도 가맹본부의 사전 승인이나 가이드라인에 따라야 한다.
- ④ **권리 남용 금지:** 가맹점주는 가맹본부의 상표나 브랜드명을 사용하여 본사 승인 없이 상품을 개발하거나 별도의 사업을 영위할 수 없다. 또한 가맹본부의 상호나 유사한 명칭을 사용하여 **법인 설립, 도메인 등록, SNS 계정 생성** 등을 할 경우 사전에 가맹본부의 승인을 받아야 한다. 이는 브랜드의 일관성과 신용도를 보호하기 위한 조치이다. 만일 승인 없이 이와 같은 행위를 하여 문제가 발생할 경우, 가맹점주는 그에 대한 모든 책임을 부담하며 가맹본부는 시정 요구 및 법적 조치를 취할 수 있다.
- ⑤ **제 3 자의 침해에 대한 조치:** 가맹점주는 영업표지와 관련된 제 3 자의 침해 행위를 인지한 경우(예: 유사 상호를 사용하는 경쟁업체 발견 등) 이를 지체 없이 가맹본부에 알려야 한다. 지식재산권 침해에 대한 법적 대응은 원칙적으로 권리자인 가맹본부가 진행하며, 가맹점주는 필요한 자료 제공 등 합리적인 범위 내에서 협조한다. 반대로 가맹점주가 영업표지와 관련하여 제 3 자로부터 침해 주장이나 분쟁 제기를 당한 경우에도 즉시 가맹본부에 통보하고 협의하여 대응하여야 한다.
- ⑥ **계약 종료 시 사용 중단:** 가맹점주는 계약기간 만료 또는 해지 등의 이유로 본 계약이 종료되는 즉시 가맹본부의 영업표지와 상표 사용을 중단하여야 한다. 제 11 조 제 4 항에

따라 간판 및 광고물 등에서 상표를 제거하고, 상호를 변경하거나 폐기하여야 하며, 더 이상 오토링크 브랜드와 관련되었다는 어떠한 표시도 해서는 안 된다. 이는 계약 종료 후에도 가맹본부의 지식재산권을 보호하고, 소비자 혼동을 방지하기 위한 필수 조치이다. 만약 계약 종료 후에 가맹점주가 무단으로 영업표지를 계속 사용하거나 유사표지를 사용하여 영업하는 경우, 가맹본부는 법적 구제수단을 통해 그 사용의 금지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

㉗ **브랜드 변경 및 신규 IP:** 가맹본부가 전략적 이유로 상호나 브랜드를 변경하거나 신규 지식재산(IP)을 도입하는 경우, 가맹점주는 이에 맞추어 필요한 조치를 이행한다.

가맹본부는 브랜드 변경 시 일정한 유예기간을 두고 가맹점에 통보하며, 간판·인테리어 등 변경에 필요한 지침을 제공한다. 가맹점주는 해당 지침에 따라 변경 작업을 진행하며, 가맹본부는 필요한 경우 이에 소요되는 비용 중 일부를 지원하거나 대량구매 등을 통해 가맹점주의 부담을 경감시키도록 노력한다.

제 13 조 (영업비밀의 보호)

㉘ **영업비밀의 범위:** 본 계약에서 "영업비밀"이라 함은 가맹본부로부터 제공받거나 사업 운영 과정에서 알게 된 일체의 정보로서 **공개되어 있지 않고**, 가맹본부가 비밀로 관리하는 **영업상, 기술상의 정보**를 의미한다. 여기에는 고객 목록, 정비 기술 노하우, 운영 매뉴얼 내용, 교육자료, 가맹본부의 마케팅·영업 전략, 미공개 신제품 정보, 가맹본부와의 내부 통신문 등이 포함되며, 그 형태를 불문하고 구두, 문서, 전자파일 등 모든 형태의 정보를 포함한다.

㉙ **비밀유지 의무:** 가맹점주는 계약기간 중은 물론 **계약 종료 후에도** 영업비밀을 엄격히 비밀로 유지하여야 하며, 가맹본부의 사전 서면 동의 없이 이를 제 3 자에게 누설, 제공하거나 본 계약 목적 외의 용도로 이용하여서는 안 된다. 가맹점주의 임직원 및 일용직 등 가맹점 운영과 관련하여 영업비밀을 알게 된 모든 인력에 대해서도 비밀유지의 의무가 지켜지도록 관리·감독하여야 한다. 가맹점주는 필요시 해당 인력과 별도의 비밀유지계약(NDA)을 체결하는 등 합리적인 보호조치를 취한다.

㉚ **예외사항:** 다음과 같은 경우에는 영업비밀의 비밀유지 의무의 예외로 한다. 1) 정보가 가맹본부의 귀책 없이 **이미 공지되어 있거나 일반에 알려진 경우**, 2) 정당한 권한에 의해 제 3 자로부터 비밀유지 의무 없이 정보를 취득한 경우, 3) 법원이나 정부 기관의 **법적 명령에 따라** 정보를 공개해야 하는 경우. 단, 이러한 예외에 해당하는 경우라도 가맹점주는

해당 사유를 가맹본부에 지체 없이 통보하여야 하며, 법적 명령에 따른 공개의 경우 가능한 한 정보를 최소한의 범위로 제한하도록 노력하여야 한다.

④ **위반 시 조치:** 가맹점주 또는 관련 인력이 영업비밀을 누설하거나 부정 사용한 것이 확인될 경우, 가맹본부는 즉시 해당 행위의 중지를 요구할 수 있으며, 가맹점주는 그로 인한 가맹본부의 손해를 배상하여야 한다. 또한 이는 가맹본부의 즉시 계약해지 사유가 될 수 있으며, 가맹본부는 필요한 경우 법원에 **손해배상 청구, 영업비밀 침해 금지 가처분 신청** 등의 법적 조치를 취할 수 있다. 가맹본부가 이러한 조치를 취하는 경우 가맹점주는 침해 행위의 중지 및 자료 반환·삭제 등 필요한 협조를 즉시 이행하여야 한다.

⑤ **자료 반환의무:** 가맹점주는 계약기간 동안이라도 가맹본부가 요청하면, 영업비밀이 포함된 자료를 지정된 방식으로 반환하거나 폐기하여야 한다. 특히 계약 종료 시에는 제 11 조 제 4 항 및 본 조 제 2 항에 따라 일체의 영업비밀 자료를 가맹본부에 반환하거나 영구히 삭제하여야 하며, 이를 준수하지 않을 경우 법적 책임이 따를 수 있다.

⑥ **비밀유지기간:** 본 조에 따른 비밀유지 의무는 계약 종료 후에도 **계속** 존속하며, 해당 정보가 이미 공지되어 일반에 인식되었거나 가맹본부가 서면으로 공개를 승인한 경우에만 한하여 그 범위 내에서만 면제된다. 명시적인 기간을 정하지 아니한 한, 영업비밀에 대한 비밀유지의무는 정보의 성질상 보호가 필요한 기간 동안 유효한 것으로 본다.

제 14 조 (계약상의 지위 및 영업권의 양도·승계)

① **가맹점주의 양도 제한:** 가맹점주는 가맹본부의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 자신의 지위나 권리·의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 **양도, 이전, 담보제공**하거나, 가맹점을 제 3 자에게 운영 위임(임대 포함)할 수 없다. 가맹점주가 가맹본부의 동의 없이 임의로 가맹점을 양도하거나 실질적인 경영권을 이전한 경우, 이는 중대한 계약 위반으로 간주되며 가맹본부는 제 11 조에 따라 즉시 계약을 해지할 수 있다.

② **영업 양도 절차:** 가맹점주가 부득이 개인적인 사정이나 경영상의 이유로 가맹점을 **양도 또는 매각**하고자 할 경우, 반드시 사전에 가맹본부에 서면으로 통보하고 승인을 받아야 한다. 가맹본부는 양수 예정자가 가맹사업을 영위할 충분한 자격과 의지를 갖추었는지(예: 관련 업계 경험, 재정 건전성 등) 평가할 권리를 가지며, 합리적인 사유 없이 양도에 대한 승인을 거절하지 않는다. 가맹본부가 승인을 하는 경우, 양수인은 가맹본부가 제시하는 요건에 따라 **신규 가맹계약 체결 또는 계약 승계에 필요한 서류**를 제출하고 교육을 이수하여야 한다.

③ **우선권 및 수수료:** 가맹점주가 제 3 자에게 영업을 양도하려는 경우, 가맹본부는 동등한 조건에서 **우선적으로 해당 가맹점을 인수할 권리(우선매수권)**를 가진다. 가맹점주가 제시한 양도 조건을 가맹본부가 수락하면, 가맹점주는 제 3 자보다 우선하여 가맹본부에 영업을 양도할 수 있다. 다만, 가맹본부가 인수를 원하지 않거나 권리를 행사하지 않은 경우 가맹점주는 타인에게 양도할 수 있다. 영업 양도 시 기존 가맹점주는 가맹본부에 **양도 승인에 따른 수수료나 교육비** 등이 발생하는 경우 그 비용을 부담하여야 하며, 해당 비용과 조건은 사전에 가맹본부가 가맹점주에게 고지한다.

④ **상속 및 경영자 승계:** 가맹점주가 **개인인** 경우 사망, 질병 등으로 정상적인 영업이 어려워질 때, 가맹점주의 상속인이나 법적 승계인은 가맹본부의 승인을 받아 가맹점의 운영을 승계할 수 있다. 이때 상속인 또는 승계인은 가맹본부가 요구하는 기본적인 자격을 충족해야 하며(예: 관련 교육 이수 등), 3 개월 이내에 가맹본부와 새로이 가맹계약을 체결하여야 한다. 만약 상속인이 승계를 원하지 않거나 가맹본부의 합리적인 승인 요건을 충족하지 못하는 경우, 본 계약은 자동 종료되며, 가맹본부와 상속인은 점포 정리, 보증금 반환 등 후속 절차에 대해 협의한다.

⑤ **가맹본부 지위의 승계:** 가맹본부가 합병, 분할, 영업양도 등으로 인하여 가맹사업을 타인(다른 법인 포함)에게 승계시키는 경우, 가맹본부의 권리·의무는 그 승계인에게 그대로 이전된다. 이 경우 가맹점주는 사전에 통지받은 승계 예정일 이후로는 승계인을 새로운 가맹본부로 간주하며, 본 계약은 동일한 조건으로 승계인과 지속된다. 가맹본부는 이러한 지위 승계가 있을 경우 **최소 30 일 이전**에 가맹점주에게 서면으로 통지하고, 승계인의 명칭, 주소, 연락처 등을 제공하여야 한다. 승계 과정에서 가맹점주의 계약조건이 실질적으로 변경되거나 추가 부담이 발생하지 않도록 하며, 승계인은 기존 계약상의 가맹본부의 모든 의무를 인수한다.

⑥ **지위 승계에 따른 동의:** 가맹본부의 지위 승계 시 가맹점주의 사전 동의를 요하는 사항이 법령에 규정된 경우, 가맹본부는 해당 법령 절차를 준수하여 가맹점주의 동의를 구하거나 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 법률상 사전 동의가 요구되지 않는 한 가맹점주는 승계에 협조하여야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

⑦ **특약 사항:** 본 조의 규정에도 불구하고, 가맹점주의 가족 또는 법인이 가맹점 운영에 이미 관여하고 있고, 단순한 명의 변경 등으로 계약상 지위를 이전하려는 경우 등 합리적 사유가 있을 때에는 가맹본부는 내규에 따라 간소화된 절차로 지위 승계를 승인할 수 있다. 이 경우에도 필요한 최소한의 기준(예: 정보공개서 교부, 간략 교육 등)은 준수한다.

제 15 조 (점포의 인테리어 및 시설)

① 인테리어 기준 준수: 가맹점주는 가맹본부가 정한 **인테리어 기준 및 디자인**

가이드라인에 따라 점포를 설비하고 꾸며야 한다. 이는 외부 간판, 내부 인테리어, 작업장 동선, 고객 대기실 배치, 조명, 색상, 로고 부착 위치 등 세부 요소를 포함한다. 가맹본부는 인테리어 매뉴얼 또는 설계 도면 등을 제공하여 가맹점주가 기준을 명확히 이해할 수 있도록 하며, 가맹점주는 시공 과정에서 해당 기준을 충실히 반영하도록 노력한다. 만약 불가피하게 기준과 다른 시공이 필요한 경우(예: 건물 구조적 제한), 가맹점주는 사전에 가맹본부의 승인을 받아야 한다.

② **시설 투자 및 비용:** 점포의 임차, 인테리어 공사, 장비 및 집기 구입 등 점포 개설에 소요되는 제반 비용은 **가맹점주의 부담**으로 한다. 가맹본부는 사전에 예상 비용 내역(예: 평당 인테리어 단가, 필수 장비 목록과 대략적 가격 등)을 정보공개서 및 상담 과정에서 제공하며, 가맹점주는 이를 검토한 후 계약을 체결한 것으로 간주된다. 가맹본부나 그 협력업체를 통해 인테리어 시공이나 장비 구매를 할 경우에도, 가맹점주는 계약 체결 전에 견적과 내역을 확인하고 동의한다.

③ **시공 업체 선택:** 가맹점주는 인테리어 시공 업체 및 설비 납품 업체를 자유롭게 선택할 수 있다. 다만, 가맹본부는 브랜드 정체성과 품질 확보를 위해 **권장 업체** 목록을 제공할 수 있으며, 해당 업체를 사용할 경우 품질이 보장되고 AS 등의 사후 관리가 유리할 수 있음을 고지한다. 가맹점주가 권장 업체가 아닌 곳을 선택하더라도, 가맹본부는 정당한 사유 없이 이를 거부하지 않는다. 단, 이 경우에도 가맹점주는 가맹본부의 인테리어 기준을 준수해야 하고, 완공 후 가맹본부의 검사에서 기준 미달로 판정될 경우 시정 또는 보완을 해야 한다.

④ **준공 및 사전 승인:** 인테리어 공사가 완료되면, 가맹점주는 정식 영업 개시 전에 가맹본부에 공사 완료 사실을 통지하고 **준공 검수**를 받아야 한다. 가맹본부는 현장 방문 또는 사진 검토를 통해 인테리어가 기준에 부합하는지 확인하며, 미비점이 있을 경우 보완을 요청할 수 있다. 가맹점주는 이러한 보완 요청에 따라 필요한 조치를 취하고, 가맹본부의 최종 승인을 받은 후 영업을 개시한다. 만약 가맹점주가 가맹본부의 승인 없이 영업을 개시한 상태에서 중대한 미준수 사항이 발견될 경우, 가맹본부는 브랜드 이미지 보호를 위해 영업 일시중단 및 시정 지시를 내릴 수 있다.

⑤ **시설 유지보수:** 가맹점주는 영업 개시 후에도 시설과 인테리어를 **청결하고 양호한 상태**로 유지해야 한다. 벽체나 바닥 등 시설물이 훼손되거나 노후화된 경우 적절히

수리·보수하고, 간판 조명이나 네온 등 브랜드 표기가 흐릿해지면 즉시 교체한다.
가맹본부는 정기적인 시설 점검을 통해 개선이 필요한 사항을 통보할 수 있으며,
가맹점주는 이를 지정된 기간 내에 시정하여야 한다.

⑥ **시설 개선 요구:** 가맹본부는 브랜드 이미지 제고나 서비스 품질 향상을 위해 **전반적인 매장 리뉴얼이나 설비 업그레이드**를 가맹점주에게 요구할 수 있다. 이 경우 가맹본부는 요구 사유와 내용, 예상 비용을 서면으로 제시하고, 가맹점주와 충분히 협의한다.
가맹본부는 가맹점주의 투자 부담을 감안하여 **최소 5 년 이상의 기간**을 두고 주요 리뉴얼을 요구하며, 지나치게 잦은 개선 요구로 가맹점주에게 과도한 부담이 되지 않도록 한다. 또한 업그레이드가 법적 의무사항(예: 안전 관련 규정 강화 등)인 경우 이를 신속히 안내하고 이행을 지원한다.

⑦ **원상복구:** 계약 종료 시 가맹본부의 요청이 있는 경우, 가맹점주는 점포에서 가맹본부의 상호 및 식별 표시를 제거하고 인테리어를 **원상복구**하여야 한다. 원상복구의 범위와 수준은 임대인(건물주)와의 계약에 따른 의무와 가맹본부의 브랜드 보호 필요성을 모두 고려하여 정한다. 만약 가맹점주가 계속해서 동일 장소에서 다른 사업을 영위할 계획이라면, 가맹본부와 협의 하에 일부 시설을 유지할 수도 있다. 그러나 이 경우에도 오토링크 브랜드와 식별될 수 있는 요소(간판, 로고, 슬로건 등)는 모두 제거하여야 한다.

제 16 조 (계약 체결의 절차 및 정보공개)

① **정보공개서 교부:** 가맹본부는 본 계약 체결에 앞서 가맹점주에게 **가맹사업법령**에서 정한 정보공개서를 교부하였으며, 가맹점주는 2025 년 10 월 __일경(계약 체결일 14 일 전) 해당 정보공개서를 교부받았음을 확인한다. 정보공개서에는 가맹본부의 일반 현황, 재무상태, 가맹점 현황, 가맹희망자가 알아야 할 주요 내용(가맹금, 교육, 영업지원, 계약조건 등)이 기재되어 있으며, 가맹점주는 이를 충분히 검토하였다.

② **숙려기간:** 가맹점주는 정보공개서를 교부받은 후 계약 체결 여부에 대해 충분한 **숙려기간**(법정 14 일 이상)을 가졌으며, 그 기간 동안 가맹본부 또는 전문 상담가와 질의응답 및 추가 자료 열람 등을 진행하였다. 가맹본부는 이 기간 중 가맹점주의 요청에 따라 기존 가맹점과의 면담 주선, 점포 방문 기회 제공 등 추가적인 정보를 제공하였고, 가맹점주는 이를 통해 사업성 등을 신중히 판단하였다.

③ **전문가 상담:** 가맹점주는 계약 체결에 앞서 필요시 **변호사, 가맹거래사 등 전문가**의 자문을 구할 기회를 가졌다. 가맹본부는 가맹점주가 희망할 경우 정보공개서 및 본

계약서를 외부 전문가와 검토할 수 있도록 협조하였으며, 계약 조건에 대한 이해를 돕기 위해 성실히 설명을 제공하였다. 그 결과 가맹점주는 본 계약의 조항과 의미를 충분히 이해하고 체결에 동의하였다.

④ **계약서 교부:** 본 계약은 가맹본부와 가맹점주가 서명 또는 날인함으로써 성립되며, 계약 성립 시 가맹본부는 날인된 계약서 원본을 가맹점주에게 **즉시 교부**한다. 계약서 교부는 2 부를 작성하여 가맹본부와 가맹점주가 각 1 부씩 보관하는 방식으로 이루어지며, 계약서에는 모든 부속합의서, 특약사항(있는 경우)이 함께 첨부된다. 가맹점주는 계약서를 교부받은 후 중요 사항을 재확인하였으며, 추후 분쟁 시 계약서에 기재된 내용이 우선함을 인정한다.

⑤ **자료의 신뢰성:** 가맹점주는 가맹본부가 계약 체결 이전에 제공한 정보(예: 예상매출, 수익전망 등)가 법령에서 허용하는 범위 내에서 산출·제공된 것임을 확인한다. 만약 가맹본부가 제공한 정보에 중대한 허위사실이 있거나 누락이 있는 것으로 판명될 경우, 이는 제 11 조 제 2 항 및 관련 법령에 따라 계약의 해지나 손해배상 청구의 사유가 될 수 있다. 따라서 가맹본부는 제공 정보의 정확성에 만전을 기하고, 가맹점주는 스스로도 사업타당성을 면밀히 검토한 후 계약에 임하였다.

⑥ **계약체결 이후 절차:** 계약 체결 후 가맹점주는 가맹본부의 안내에 따라 인테리어 공사, 인허가 취득, 직원 채용, 교육 일정 수립 등 개점 준비 절차를 진행한다. 가맹본부는 이 과정을 지원·점검하며, 상호 협력 하에 목표 개점일에 영업을 개시하도록 노력한다. 만약 개점 준비 과정에서 계약을 지속하기 어려운 중대한 사정이 발생한 경우(예: 적절한 점포 임차 실패 등), 양 당사자는 협의하여 계약 해지 또는 조건 변경 등의 조치를 논의할 수 있다.

제 17 조 (통지 및 계약의 변경)

① **통지의 방식:** 본 계약에서 정한 통지 또는 승인은 서면으로 하여야 하며, 부득이한 경우 팩스, 이메일 등 **전자적 수단**으로도 가능하다. 다만, 전자적 수단을 사용한 경우 상대방이 해당 통지 내용을 수신하였음을 확인할 수 있어야 한다. 각 당사자는 계약서에 기재된 주소지(또는 사업장 소재지) 및 연락처로 통지를 보내며, 주소나 연락처가 변경된 경우에는 **지체 없이 상대방에게 서면으로 통지**하여야 한다. 변경 통지를 하지 않아 발생한 불이익은 변경하지 않은 당사자가 부담한다.

② **통지의 효력 발생:** 서면 통지의 경우 상대방에게 **도달한 때** 효력이 발생한다. 등기우편으로 발송한 경우 상대방의 주소로 도달된 날짜(우편물 수령증 상의 날짜)를

도달일로 간주하며, 이메일이나 팩스의 경우 상대방의 수신 확인 시점을 도달 시점으로 본다. 상대방이 고의 또는 과실로 통지 수령을 거부하거나 회신을 하지 않는 경우에는 통상 도달했을 것으로 예상되는 시점에 효력이 발생한 것으로 처리할 수 있다.

③ **계약 변경:** 본 계약의 내용을 변경하거나 본 계약에 대한 부속합의서·특약 등을 체결하고자 할 경우, 반드시 **서면에 의한 합의**로 이루어져야 한다. 구두로 이루어진 합의나 일방 당사자의 통지에 의한 조건 변경은 효력이 없다. 다만, 경미한 사항으로서 실무 집행 과정에서 상호 이메일 확인 등으로 합의한 경우, 그 내용이 추후 서면 계약에 준하는 방식(예: 이메일 출력본)으로 증빙된다면 예외적으로 효력을 인정할 수 있다.

④ **부분 무효와 변경:** 본 계약의 일부 조항이 관련 법령의 개정이나 사법기관의 판결 등에 따라 **무효** 또는 **집행불능**으로 판단되는 경우에도, 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 않는다. 당사자들은 무효로 된 조항을 법령에 부합하는 범위 내에서 원래 의도에 가장 가까운 내용으로 변경·대체하기 위해 상호 협의한다.

⑤ **양해 각서(MOU):** 가맹본부와 가맹점주는 필요시 특정 사항에 대해 양해각서나 별도의 합의문을 작성할 수 있다. 이 문서들도 본 계약의 일부로 간주되며, 만약 본 계약 조항과 상충하는 내용이 있다면 **특약으로서 명시적으로 동의된 사항**에 한해 예외로 인정된다. 양해각서나 합의문 작성 시에도 제 3 항에 따라 서명날인된 서면으로 해야 하며, 구두 약속은 효력이 없다.

⑥ **권리불포기:** 한쪽 당사자가 상대방의 계약 위반에 대해 즉시 조치를 취하지 않거나 특정 권리를 행사하지 않았다고 해서, 그 권리 자체를 포기한 것으로 해석되지 않는다. 향후 동일한 또는 유사한 위반에 대하여 해당 권리를 행사하지 못하는 것은 아니며, 각 당사자는 필요한 경우 언제든지 본 계약상의 권리를 주장할 수 있다.

제 18 조 (손해배상 및 면책)

① **손해배상 범위:** 당사자 일방의 귀책사유로 본 계약상 의무를 불이행하거나 위반하여 상대방에게 손해가 발생한 경우, 귀책 당사자는 그로 인한 **직접적인 손해**를 배상하여야 한다. 직접적인 손해에는 정상적인 계약 이행이었다면 얻을 수 있었던 이익 중 상실된 부분이나, 위반 행위로 인해 직접 지출하게 된 비용 등이 포함된다. 다만, **간접손해, 특별손해, 결과적 손해** 등은 해당 당사자가 그러한 손해의 가능성을 알고 있었거나 알 수 있었던 경우에 한하여 예외적으로 배상 책임이 있을 수 있다.

② **손해배상 청구 절차:** 손해가 발생한 당사자는 상대방에게 서면으로 손해 발생 사실과

내용을 통지하고, 가능하다면 이를 입증할 수 있는 자료를 첨부하여 배상을 청구한다. 당사자들은 성실히 협의하여 배상 범위와 금액을 결정하며, 합의되지 않을 경우 제 20 조 분쟁해결 절차에 따라 해결한다. 한편, 본 조의 손해배상 청구는 계약 종료 후에도 관련 법령이 정한 소멸시효 내라면 행사할 수 있다.

③ **면책 조항:** 가맹본부는 가맹점주의 독립된 경영활동에 대하여 원칙적으로 법적 책임을 지지 않는다. 예를 들어, 가맹점주의 과실로 고객에게 손해가 발생한 경우 그 법적 책임은 가맹점주에게 있으며, 가맹본부는 직접적인 책임을 부담하지 않는다. 또한 가맹본부는 가맹점주에게 사업 성공, 일정 수준의 수익 등을 **보장하지 않으며**, 실제 영업 결과가 예상과 다르다고 하여 가맹점주가 이를 이유로 손해배상을 청구할 수 없다. 단, 가맹본부가 명백히 허위 또는 과장 정보를 제공하여 가맹점주가 이를 신뢰하고 영업을 하였으나 현실과 현저히 달라 손해를 입은 경우, 가맹본부는 그에 대한 책임을 질 수 있다.

④ **가맹점주의 면책:** 가맹점주는 가맹본부의 지시나 매뉴얼을 성실히 준수하였음에도 불구하고, 그 지시나 매뉴얼 자체의 결함이나 오류로 인해 소비자에게 손해가 발생한 경우 해당 부분에 대해서는 가맹점주의 귀책이 없는 것으로 본다. 예를 들어, 가맹본부가 공급한 부품 자체의 하자로 인한 차량 손상 등의 경우, 가맹점주는 즉시 피해 상황을 가맹본부에 알리고, 가맹본부는 제조사 등 관련자에 대한 청구를 포함하여 문제 해결을 주도한다. 이때 소비자에 대한 1 차적인 책임은 고객과 직접 계약 관계에 있는 가맹점주에게 있을 수 있으나, 가맹본부는 가맹점주가 면책될 수 있도록 필요한 지원과 협조를 제공한다.

⑤ **제 3 자에 대한 배상 및 보상:** 가맹점주는 자신의 영업 행위로 인해 제 3 자(소비자 포함)에게 손해를 입힌 경우 민형사상 책임을 부담하며, 가맹본부가 해당 제 3 자에게 배상 또는 보상 등을 하였을 경우 가맹본부는 그 금액을 가맹점주에게 구상청구할 수 있다. 반대로, 가맹본부의 제품 결함이나 가맹본부의 지시로 인한 문제로 제 3 자에게 손해가 발생하여 가맹점주가 배상한 경우, 가맹점주는 가맹본부에 대해 해당 금액의 구상을 청구할 수 있다.

⑥ **보험 가입:** 가맹본부는 가맹사업 전체에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 필요한 보험(예: 영업배상 책임보험 등)을 가입할 수 있으며, 가맹점주에게도 적절한 보험 가입을 권고하거나 요구할 수 있다. 가맹점주가 보험 가입 의무가 있는 경우(법령상 의무가입보험 등) 이를 준수하여야 하며, 사고 발생 시 보험을 통한 보상이 우선적으로 이뤄지도록 노력한다. 보험으로 보상되지 않는 손해에 대해서는 본 조의 규정에 따라 각 당사자의 귀책 정도에 따라 책임을 진다.

⑦ **불가항력(Force Majeure):** 천재지변, 정부의 규제, 전쟁, 테러, 전염병의 대유행, 심각한 공급망 교란 등 **당사자의 합리적 통제 범위를 벗어난 불가항력적인 사유**로 인해 일시적으로 계약 의무를 이행할 수 없는 경우, 그 기간 동안 해당 의무 불이행에 대한 책임은 면제된다. 불가항력 상태가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 그 사실을 통지하고, 피해를 최소화하기 위해 노력하여야 한다. 불가항력 상태가 종료되면 지체 없이 의무 이행을 재개하며, 장기간(예: 2 개월 이상) 불가항력 상태가 지속되는 경우 양 당사자는 향후 계약 지속 여부나 조건 변경에 대해 협의할 수 있다.

제 19 조 (준거법 및 기타 조항)

① **준거법:** 본 계약은 **대한민국 법령**에 따라 해석되고 이행된다. 가맹본부와 가맹점주는 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률, 민법, 상법 등 본 계약과 관련된 대한민국의 모든 해당 법령을 성실히 준수한다. 특정 조항이 강행법규에 위배되는 경우 해당 조항은 무효로 하고 법규에서 정한 바에 따른다. 다만 그 경우에도 본 계약의 나머지 조항은 계속 유효하다(제 17 조 제 4 항 참조).

② **독립적 사업자 관계:** 가맹본부와 가맹점주는 법적으로 **독립적인 당사자**이며, 본 계약은 어떠한 고용, 대리(代理), 조인트벤처 또는 동업관계로도 해석되지 않는다. 가맹점주는 본 계약에 따라 가맹본부의 상표와 시스템을 사용하는 것이나, 이는 어디까지나 독립된 사업자로서 가맹본부와 계약관계를 맺은 것일 뿐 가맹본부의 대리인으로 행위할 권한을 부여받은 것이 아니다. 따라서 가맹점주는 자신과 제 3 자 사이의 거래나 행위에 대해 전적으로 책임을 지며, 그로 인해 발생한 채무나 법적 분쟁 등에 대해 가맹본부는 원칙적으로 책임을 지지 않는다.

③ **계약서의 언어:** 본 계약서는 한국어로 작성되었으며, 필요에 따라 영문 등 다른 언어로 번역될 수 있다. 그러나 번역본과 한글 본문 사이에 해석상 차이가 발생할 경우 **한국어 본문을 우선**으로 한다.

④ **완전한 합의:** 본 계약은 당사자 간에 이루어진 **완전한 합의**를 반영하며, 계약 체결 이전에 당사자 간에 오고 간 모든 구두 또는 서면 합의, 협의 내용은 본 계약서에 완전히 통합된 것으로 본다. 당사자 일방이 상대방에게 본 계약 체결 전에 제공한 정보나 설명 중 본 계약서에 포함되지 않은 내용이 있다 하더라도, 그것이 본 계약의 일부로 편입되지 않는 한 법적 효력을 주장할 수 없다.

⑤ **제 3 자의 권리:** 본 계약은 가맹본부와 가맹점주 당사자만을 위하여 효력을 발생하며,

제 3 자는 본 계약에 근거하여 어떠한 권리도 주장할 수 없다. 다만, 제 18 조(손해배상) 등에서 명시된 경우처럼 제 3 자를 위한 일정한 의무 이행이나 고려 사항이 규정되어 있을 수 있으나, 이는 어디까지나 당사자 간의 의무로서만 적용된다.

⑥ **분리가능성**: 본 계약상의 조항 중 일부가 무효이거나 집행 불가능하더라도, 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. 무효 또는 집행불능으로 판단된 조항은 해당 조항의 목적을 최대한 달성할 수 있는 범위 내에서 유효하도록 수정된 것으로 간주하며, 당사자들은 필요시 그 조항을 대체할 유효한 규정을 상호 합의하여 작성한다.

제 20 조 (분쟁의 해결)

① **신의성실 및 협의**: 본 계약과 관련하여 가맹본부와 가맹점주 사이에 분쟁이 발생한 경우, 당사자들은 우선 **신의성실의 원칙**에 따라 협의와 대화를 통해 분쟁을 원만하게 해결하도록 노력한다. 분쟁 사항에 대해 상대방으로부터 협의 요청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 성실히 응하여야 하며, 서로의 입장을 충분히 설명하고 타협점을 모색한다.

② **분쟁조정 절차**: 제 1 항의 협의에도 불구하고 합의에 이르지 못한 분쟁은

공정거래위원회 산하 가맹사업 분쟁조정협의회(또는 **한국공정거래조정원**)에 조정을 신청할 수 있다. 당사자 일방이 분쟁 조정을 신청하면 상대방은 성실히 조정 절차에 임해야 하며, 조정위원회의 권고안을 존중하여 분쟁 해결을 위해 노력한다. 다만, 조정 절차는 강제력이 있는 것은 아니므로, 어느 한쪽이라도 조정 결과에 동의하지 않을 경우 최종적인 해결을 위해 제 3 항의 소송 등의 절차를 밟을 수 있다.

③ **관할 법원**: 협의를 통한 해결이 어렵거나 분쟁조정 절차에도 불구하고 합의가 이루어지지 않는 경우, 당사자 일방은 민사소송 등 **사법적 절차**를 통해 분쟁을 해결할 수 있다. 이 경우 양 당사자는 대한민국 법원의 관할에 따르는 데 동의하며, 관할 법원은 **가맹본부의 본점 소재지를管轄하는 지방법원**으로 한다. (가맹본부 본점이 서울특별시에 있는 경우 예: 서울중앙지방법원) 다만, 관련 법령상 관할에 관한 강행규정이 있는 경우 그에 따른다.

④ **비용 부담**: 분쟁 해결을 위한 협의, 조정, 소송 과정에서 발생하는 비용은 원칙적으로 각 당사자가 부담한다. 다만, 법원의 확정 판결 또는 합의에 따라 비용 부담 주체를 달리 정한 경우에는 그에 따른다. 특히, 조정 절차를 거쳐 합의에 이른 경우 조정 합의 내용에 비용 부담에 관한 사항을 포함시킬 수 있다.

⑤ **긴급구제**: 한편, 분쟁 중이라 하더라도 가맹본부는 브랜드의 신용 훼손이나 영업비밀

유출 등으로 회복하기 어려운 손해가 우려되는 긴급한 사안이 발생한 경우 법원에 **가처분 등 긴급구제**를 신청할 수 있으며, 가맹점주도 영업 지속에 중대한 지장을 초래하는 가맹본부의 행위에 대해 필요한 경우 가처분을 신청할 수 있다. 이 조치는 본안 분쟁 해결과 별개로 취할 수 있으며, 당사자들은 이에 적극 협조한다.

⑥ **분쟁 해결 이후:** 분쟁이 해결된 이후, 당사자들은 합의된 사항이나 판결 내용에 따라 필요한 후속 조치를 성실히 이행하여야 한다. 예를 들어, 손해배상금 지급, 계약조건 변경, 시정명령에 따른 개선조치 등이 해당되며, 이를 이행하지 않을 경우 별도의 법적 책임이 발생할 수 있다.

본 계약은 위 당사자들 간에 합의된 모든 내용을 정확하게 기재한 것이며, 당사자들은 이를 확인하고 서명한다. 이를 증거로 계약서 2 부를 작성하여 가맹본부와 가맹점주가 각각 1 부씩 보관한다.

- 계약일자: 2025 년 11 월 1 일

가맹본부: (주)오토링크 주소: _____ 대표이사: 박도현 _____ (인)

가맹점주: 오토링크 수원점 주소: _____ 윤지호 _____ (인)
